

מסורת הש"ס

א) [סנהדרין יז.ט.], ב) [שבועות כד.ג.] ג) [שם], ד) [הלכה משנה ריש פ"ו] מהל' סנהדרין כמה פשוט הוא שזה טעות ואריך להיות סובכם את הארבעים דקן אמר בגמ' וכן משמע ומובאר בפ"י רש"י וכן בסמ"ג הביאו לשון המשנה סובכם את הארבעים עב"ל וגם ה"ר"ן בסוף מסכת זו כמה בפירוש המשנה מנין הסוכס מרגום ותוכן לגיטס סבס לגמל וכו'), ס) [בכורות יא.], ו) רש"י בשריפה, ו) [שופטים יד.], ח) [בספוקן: מהם שלגשים] ט) [ז"ל וליחשוב ולא], י) [ז"ל השעיה], כ) [וע"ע מוס' חולין קטו: ד"ה בגין], ל) [וע"י מוס' שבת נד. ד"ה והמגן].

גליון הש"ס

רש"י ד"ה סיני דחייאל וכו' ככלה נמי לירידה לדידה [לחייבה] כ"ל. משו"י מ"ת סי' ק"ב: תוס' ד"ה מתקוף וכו' דלא דמי. כעין זה מיר דף נ"ח ע"ב תוס' ד"ה וללך:

הגהות הב"ח

א) נמ' משום הצערה לא לחייבם דהא: ב) רש"י ד"ה ה"ג ואם איתא. נ"ב כלומר לג"ג האכערה לא לחייב האולי דחוי ליה לגרעו כדגמס בספרים ובפי' אלו שכתבין הוא דגרסינן ליה וע"ש בדף מז ע"ב: א) ד"ה הרמב"ם וכו' גוף אחד הוא ועשאו: ד) תוס' ד"ה מתקוף וכו' דהשתא דפרין טובא גפרוך. י"ב כלומר א"כ קשה דמי קא משני ובע"כ ז"ל דתלמודא קא סמיך אשטיחא דתנא ושייר כו': ס) בא"ד וזריך לומר ע"כ וכו' ולעיל קאמר א"ל מני תנא שמה וכו' דלא דמי לדעיל קתני שמה ומי י"ט. י"ב וע"ע במ"ש 'המור' פס"ק דיכמות דף ג. ופ"ק דקיעות דף טז: ו) ד"ה שהרי גוף א' הוא ועשאו וכו' כירססו. י"ב כלומר כפי שיטתו דטעמא דפסולי המוקדשין סס שני גופין דמתקדשין קדשים ומקמתו חולין כמו שפי' בחולין דף קטו ע"ב: ו) בא"ד ניחא דהוי דר' יצחק:

מוסף רש"י

משום הבערה. שלא לזורך. להצערה מלאכה חייבין ומצטל אצות מלאכות אלמא מיחייב משום יו"ט שמים הצערה ובישול: ה"ג ואם איתא ו) האצערה לא לחייב דהא איחייב ליה משום מצטל: גיד הנשה של נצילה. דלוקה אף משום נצילה שאכל: שלש על בישולו. בישול צטר צחלצ ובישול שלא לזורך יו"ט והצערה שלא לזורך ושמים על אכילתו אכילת גיד ואכילת צטר צחלצ. ואם איתא דמפקת הצערה ומעיילת אכילת נצילה הוי איסור ג' על אכילתו: ואזהרה עאי הקדש מהכא. ואשריהם תשרפון צאש לא תעשון כן לה' אלהיכם: השמר בנגע הטרעם. ואמרין (שבת דף קלג.) בקוץ' בהרתו הכתוב מדבר והשמר הוא לא תעשה: יולקי נמי. כגון שהיו כלי מתריסה מעאי אשירה: קוץ' אילנות טובות. צהליכתו: מי קא יצטל המצוה ונפקא לן מלהרע או להטיב צשבועות (דף כה.) דאין זו צבועה: מיגו דחיינא עליה שצועה כו'. היינו איסור כולל. ואיסור מוסף כגון שצמתיכה עגמה נוסף איסור כגון אילו נוסף על היו"ט איסור ע"י צבועה זו וה"ל מוסף דומיא דאשת איש ונעשית חמותו דמוסף הוא דמעיקרא קיימא ליה צחנק והשתא קיימא ליה ו) בסקילה א"ג חלצ דנוטר מעיקרא קאי עליה צאיסור חלצ והשתא אימוסף עליה איסור נוטר. ואיסור כולל היינו שאין איסור נוסף על החתיכה אלא כולל אחרים צאיסורא כגון שנשא אחות חמותו דמיגו דמימסר צבולו חמותא אימסר נמי צחמותו משום אחות אשה אי נמי כגון חמותו ונעשית אשת איש דמיגו דכיליה כולי עלמא צאיסור אשת איש * כללה נמי לדידה לחייבו שמים: צנויר שמשון. ע"י מלאך קיצל נזירות עליו דההוא אין לו שאלה דלואי שלמעלה הוא: צויר שמשון צר טמווי לממים הוא. כלום אסור הוא להיטמא לממים אדם שמקבל נזירתו ע"י מלאך הא אמרינן צמס' נזיר (דף ד:) שמשון הוטר ליטמא לממים ובעי לאפקייה מהאי קרא' ויך מלאה וממשים י' וגו' ופרריך ליה אימא דשיניהו גוססין אלא גמרא. ואית דמפרשי נזיר שמשון נזיר מן הצטן וקשיא לן ההיא נמי צשאלה אימיה שהיה אצוי יכול לישראל עליו ואפילו מת אציו צשאלה מיהא הוה ההיא שעתא: המרביע שור פסולי המוקדשין. שנפדה אפילו על מינו לוקה שהרי גוף אחד ו) ועשאו הכתוב שני גופין דמורת חולין ומורת קדשים יש עליו מורת חולין שמוטר צאכילה מחוך לפתח אהל מועד כאילו לא הוקדש מעולם ומורת קדשים שאסור בגיזה ועבודה כדאמרין בספרי (נראה יז טו) צכל אות נפשך תזבח ואכלת צטר [דגרים יצ] צמה הכתוב מדבר אס צצטר תאזוה הרי צצר אמור כי ירחיז ה' אלהיך את גבולך וגו' כי תאזוה נפשך וגו' אס צאכילת קדשים הרי צצר אמור כי אס צמקום וגו' שם תעלה וגו' הא אין הכתוב מדבר אלא צפסולי המוקדשין שנפדו תזבח ולא גיזה דאסור בגיזה ועבודה צטר ולא חלצ ואכלת ולא לכלצין והלכך אסור להרביעו אפי' עס מינו משום כלאים שמרביע חולין על קדשים או קדשים על חולין וכן צמנהיג אפילו מנהיג עס מינו ואפילו מנהיגו צפני עצמו חולין וקדשים הוא וחייב משום כלאים דחרישה דהוא עצמו כלאים ששאן הכתוב שני גופין. ולא שמעתי ראיא מנלן דחולין וקדשים כלאים זה צזה ודצר תימנה הוא: **בתנ"י** **שנאמר צמספר ארבעים**. והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו צמספר (דגרים כה) וסמיך ליה ארבעים יכנו ודרשינן כמאן דכתיב צמספר ארבעים מנין שהוא סוכס את הארבעים כדמפרש צגמ' דמדלא כתיב יכנו ארבעים צמספר אלא צמספר ארבעים יכנו שמעינן דהכי קאמר מנין הסוכס הארבעים צחצון המשלים סכום של ארבעים שגורס לקרות אחריו ארבעים והיינו שלשים ותשע: **ראויות להשאלה**. צגמרא מפרש:

משום הצערה. דאי הוה איהו מצעיר וחצירו מצטל הוו תרוייהו חייבין דמצעיר ומצטל אצות מלאכות אלמא מיחייב משום יו"ט שמים הצערה ובישול: ה"ג ואם איתא ו) האצערה לא לחייב דהא איחייב ליה משום מצטל: אף משום נצילה שאכל:

משום הבערה ואם איתא משום הבערה לא א) מחייב דהא איחייב ליה משום בשולו אפיק הבערה ועייל גיד הנשה של נבילה והתני ר' חייא לוקה שתיים על אכילתו ושלש על בשולו ואי איתא שלש על אכילתו הוא חייב אלא אפיק הבערה ועייל עצי אשירה ואזהרתיה מהכא ^יולא ידבק בידך וגו' א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי ולילקי נמי משום ^ילא תביא תועבה אל ביתך אלא הכא במאי עסקינן כגון שבישלו בעצי הקדש ואזהרתיה מהכא ^יואשריהם תשרפון באש ^ילא תעשון כן לה' אלהיכם: סימן שנבא"י שנ"ו: מתקוף לה רב הושעיא וליחשוב נמי א"הזורע בנחל איתן ואזהרתיה מהכא ^יאשר לא יעבד בו ולא יזרע מתקוף לה רב חנניא וליחשוב נמי ^יהמוחק את השם בהליכתו ^יואזהרתיה מהכא ^יואבדתם את שמם וגו' (ו)לא תעשון כן לה' אלהיכם מתקוף לה ר' אבהו וליחשוב נמי ^יהקוצין את בהרתו ואזהרתיה מהכא ^יהשמר בנגע הצרעת מתקוף לה אביי וליחשוב נמי ^יהמזיח החושן מעל האפוד ^יהמסיר בדי ארון ואזהרתיה מהכא ^י(ו)לא יסורו ^יולא יזח החושן מתקוף לה רב אשי וליחשוב נמי ^יהחורש בעצי אשירה ואזהרתיה מהכא ולא ידבק בידך מאומה וגו' מתקוף לה רבינא וליחשוב נמי ^יהקוצין אילנות טובות ואזהרתיה מהכא ^יכי ממנו תאכל ואותו לא תכרות א"ל רבי זעירא לרבי מני וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב התם לא קא חלה שבועה מושבע ועומד מהר סיני הוא א"ל כגון דאמר שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביו"ט דמגו דחלה עליה שבועה בחול חלה עליה נמי ביו"ט ^ימידי ראיתיה בשאיילה לא קתני ולא ^יוהרי הקדש בבכור והרי נזיר בנזיר שמשון נזיר שמשון בר איטמווי למתים הוא אלא האי תנא איסור כולל לית ליה אמר רבי הושעיא ^יהמרביע שור פסולי המוקדשים לוקה שנים אמר רבי יצחק ^יהמנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה שהרי גוף אחד הוא ועשאו הכתוב כשני גופים: **בתנ"י** ^יכמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שנא' ^יבמספר ארבעים מגין ^ישהוא סמוך לארבעים ר' יהודה אומר ארבעים שלימות הוא לוקה והיכן הוא לוקה את היתירה בין כתפיו ^יאין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלש אמדוהו לקבל ארבעים ולוקה מקצת ואמדו

אלו הן הלוקין פרק שלישי מכות כב.

אלא **הבא במאי עסקינן שבישלו בעצי הקדש**. ואם תאמר לילקי משום הזיז צמעילה צאזהרה וי"ל דלא חשיב אלא לאו דאיתנהו צפחות משוה פרוטה:

מתקוף לה רב אושעיא וליחשוב נמי משום זורע בנחל איתן. קשה דהשתא ו) פריך טובא ו) (ונפרוך דלא) משני מידי וזריך לומר ו) דע"כ דתנא תנא ושייר ולעיל קאמר אלא תני תנא שמונה ואם אמרת תנא ושייר שמונה ומני י"ט צחד ואם איתא דאיכא מו מלקות משום י"ט היה לו למנותן צשמים אצל הכא יכול להיות דלא איירי תנא למיחשב כל הני גוויי דזורע צנחל איתן ומוחק את השם: **אמר** ^יזה כגון דאמר שלא אחרוש בין בחור בין ביו"ט. וקשה דאכתי ליתא צלאו והן כדפרריך פ"ג דשבועות (דף דד. וסס) גבי שלא אוכל נצילה ושמוטה דפרריך מי איתא צלאו והן ואולי י"ל דמשכתת לה צהן כגון עפר תיחוס דלית צה חיוצא מן המורה צלומה חרישה:

שהרי ^יגוף אחד ^יועשאו הכתוב ^יב' גופים. הקונטרס פירש כגרסתו ור"מ פירש צענין אחר כמין חומר דכתיב ציה כצני וכאיל שסס צ' מינין וצזה הפירוש מיושב הא דלמארי צצכורות (דף לג.) תלתא צני ואיל כמיני צו חד לכדכר יצחק ומד לכדכ' ^י(יהושע) ופירוש הקונטרס לא אפרש למילתייהו והשתא ניחא ו) הא דרבי יצחק ורבי ^ייהושע דהכא ו: **המנהיג בשור פסולי המוקדשים** ^ילוקה. ודוקא אי מושך השור משוי צגופו אצל צלא המשכה אין לוקה צנהגה דאס לא כן לעולם לא יוכלו להנהיג שור פסולי המוקדשים ממקום אחר ו: הא

ועומד מהר סיני הוא א"ל כגון דאמר שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביו"ט דמגו דחלה עליה שבועה בחול חלה עליה נמי ביו"ט ^ימידי ראיתיה בשאיילה לא קתני ולא ^יוהרי הקדש בבכור והרי נזיר בנזיר שמשון נזיר שמשון בר איטמווי למתים הוא אלא האי תנא איסור כולל לית ליה אמר רבי הושעיא ^יהמרביע שור פסולי המוקדשים לוקה שנים אמר רבי יצחק ^יהמנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה שהרי גוף אחד הוא ועשאו הכתוב כשני גופים: **בתנ"י** ^יכמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שנא' ^יבמספר ארבעים מגין ^ישהוא סמוך לארבעים ר' יהודה אומר ארבעים שלימות הוא לוקה והיכן הוא לוקה את היתירה בין כתפיו ^יאין אומדין אותו אלא במכות ראויות להשתלש אמדוהו לקבל ארבעים ולוקה מקצת ואמדו

חולין ומורת קדשים יש עליו מורת חולין שמוטר צאכילה מחוך לפתח אהל מועד כאילו לא הוקדש מעולם ומורת קדשים שאסור בגיזה ועבודה כדאמרין בספרי (נראה יז טו) צכל אות נפשך תזבח ואכלת צטר [דגרים יצ] צמה הכתוב מדבר אס צצטר תאזוה הרי צצר אמור כי ירחיז ה' אלהיך את גבולך וגו' כי תאזוה נפשך וגו' אס צאכילת קדשים הרי צצר אמור כי אס צמקום וגו' שם תעלה וגו' הא אין הכתוב מדבר אלא צפסולי המוקדשין שנפדו תזבח ולא גיזה דאסור בגיזה ועבודה צטר ולא חלצ ואכלת ולא לכלצין והלכך אסור להרביעו אפי' עס מינו משום כלאים שמרביע חולין על קדשים או קדשים על חולין וכן צמנהיג אפילו מנהיגו צפני עצמו חולין וקדשים הוא וחייב משום כלאים דחרישה דהוא עצמו כלאים ששאן הכתוב שני גופין. ולא שמעתי ראיא מנלן דחולין וקדשים כלאים זה צזה ודצר תימנה הוא: **בתנ"י** **שנאמר צמספר ארבעים**. והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו צמספר (דגרים כה) וסמיך ליה ארבעים יכנו ודרשינן כמאן דכתיב צמספר ארבעים מנין שהוא סוכס את הארבעים כדמפרש צגמ' דמדלא כתיב יכנו ארבעים צמספר אלא צמספר ארבעים יכנו שמעינן דהכי קאמר מנין הסוכס הארבעים צחצון המשלים סכום של ארבעים שגורס לקרות אחריו ארבעים והיינו שלשים ותשע: **ראויות להשאלה**. צגמרא מפרש:

ואמדו

למתי האיסור (שבועות כד.). והרי הקדש. שבה ע"י מדר וכל מדרים יש להם שאלה (שם). ראויות להשתלש. כגון י"ח או כ"א או כ"ז, שהיו מכין אותו שמי ידות מאחריו ואחת מלפניו ומקרא ילפינן לה (בכריות יא.).

קא א מיי' פ"י מהלכות רוחא הלכה ט סגמ עשין עה:

קח ב ג מיי' פ"ו מהל' יסודי המורה ה"א: קפ ד מיי' פ"י מהלכות טומאת צרעת ה"יא סגמ לאזין סגמ: קי ה מיי' פ"ט מהלכות כלי המקדש ה"י: קיא ו מיי' שס פ"צ הלכה יג: קיב ז מיי' פ"ו מהלכות ע"ז הלכה צ: קיג ח מיי' פ"ו מהלכות מלכים הלכה ח: קיד ט י מיי' פ"ט מהל' כלאים ה"יא: קיז כ מיי' פ"יו מהלכות סנהדרין הלכה א סגמ לאזין קלמ: קמו ל מיי' שס ה"צ:

תורה אור השלם

1. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יי מחורן אפו ונתן לך רחמים ורחמך והדבק באשר נשבע לאבותיך: דברים יג יח
2. ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כבודו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא: דברים ז כו
3. ונתצתם את מוקבתם ושרבתם את מצבתם ואשיריהם תשרפן באש ופסילי אלהיהם תגדען ואבדתם את שמם מן המקום ההוא:

דברים יב ג
4. לא תעשון כן לך אלהיכם: דברים כ ד
5. והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וצרפו שם את העגלה בנחל: דברים כא ד
6. השמר בנגע הצרעת לשמר מאד וליצעות בכל אשר יורו אתכם הדברים הלזים באשר צויתם תשמרו לעשות: דברים כח ח
7. בטבעת האזן יהיו הדברים לא יסרו מפנה: שמות כה טו
8. וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפר בפתיל תבלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד: שמות כח כח
9. כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה להפשיה לא תשחית את עצה לגרם עליז גרון כי מפניו תאכל ואותו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך דברים כ ט
10. והיה אם בן הבות הרשע והפילו השפט והקדו לפניו כדי רשעתו במספר: ארבעים יכנו לא יסוף פן יסוף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך: דברים כה ב-ג